

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2142/2531	กระทรวงศึกษาธิการ กับพวก	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเดชา กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	กรมการปกครอง	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138, มาตรา 182

ในระหว่างพิจารณาจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลรื้อการพิจารณาคดีไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลในคดีอาญา โดยให้ถือเอาผลของคดีอาญาที่ถึงที่สุดเป็นข้อแพ้ชนะในคดีนี้ ศาลชั้นต้นสั่งนัดพร้อมในวันนัดพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงรับค่าเสียหายกันตามฟ้อง และโจทก์มิได้คัดค้านคำเสนอทำของจำเลย คงตกลงกันให้รื้อการพิจารณาคดีนี้ไว้ เพื่อรอฟังผลคดีอาญาตามที่จำเลยร้องขอต่อมาจำเลยยื่นคำแถลงว่าคดีอาญาถึงที่สุดแล้วขอให้ศาลนำคดีนี้ขึ้นมาพิจารณาและพิพากษาให้เป็นไปตามที่คู่ความแถลงรับไว้ก่อนรื้อคดีด้วย ศาลชั้นต้นสั่งนัดพร้อม ถึงวันนัดโจทก์แถลงรับว่าคดีอาญาถึงที่สุดแล้ว และคู่ความแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า ไม่ติดใจสืบพยานต่อไปขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีไปตามคำทำของจำเลยซึ่งโจทก์เห็นชอบด้วยเช่นนี้ จึงฟังได้ว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายได้ทำกันให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีไปตามคำทำที่จำเลยเสนอไว้ศาลจึงต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปตามคำทำนั้น และถือว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายต่างสละประเด็นข้อพิพาทอื่นนอกจากคำทำโดยสิ้นเชิง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือตำราและแบบเรียน ที่นักเรียนใช้ โจทก์ที่ 1 มอบหมายให้โจทก์ที่ 2เป็นผู้จัดการขออนุญาตพิมพ์เป็นราย ๆ ไป โดยโจทก์ที่ 1 ได้รับค่าลิขสิทธิ์เป็นรายเล่มจำเลยทั้งสองร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือและตำราแบบเรียนของโจทก์จำนวน 855,033 เล่มโดยพิมพ์ที่โรงพิมพ์จำเลยที่ 1 และทำสำเนาจำลอง ทำซ้ำดัดแปลงด้วยการใช้หนังสือที่โจทก์ทั้งสองให้โรงพิมพ์คุรุสภาเป็นผู้พิมพ์นั้นมาเป็นแบบ ได้พิมพ์และเย็บเป็นเล่มเหมือนหนังสือของโจทก์ เว้นแต่ไม่แจ้งราคาหนังสือ แต่ได้พิมพ์ข้อความว่า'สำหรับแจกเด็กนักเรียนยืมเรียน ห้ามขาย' ไว้ที่ปกด้านใน ส่วนที่ปกหลังพิมพ์มีข้อความว่า พิมพ์ที่โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โทร.2791464นายพจน์ ภู่อารีย์ ผู้พิมพ์โฆษณา จำเลยทั้งสองได้นำหนังสือจำนวนดังกล่าวออกโฆษณา จำหน่ายและแจกจ่ายเพื่อประโยชน์ในการค้าของจำเลยทั้งสอง การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในหนังสือและตำราแบบเรียนของโจทก์ที่ 1 ทั้งเป็นการเลียนเครื่องหมายราชการของโจทก์ที่ 1 ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าหนังสือที่จำเลยทั้งสองพิมพ์นั้นเป็นหนังสือที่โจทก์อนุญาตให้พิมพ์นอกจากโรงพิมพ์คุรุสภา ซึ่งไม่เป็นความจริง หนังสือตำราและแบบเรียนจำนวนดังกล่าวราคาจำหน่ายปกติเป็นเงิน 2,935,311.25 บาท หากโจทก์ที่ 2 ให้ผู้อื่นจัดพิมพ์จะได้ค่าลิขสิทธิ์ 233,620.73 บาท จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 233,620.73บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ ห้ามจำเลยจัดพิมพ์ตำราและแบบเรียนที่ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 7 ให้ส่งสำเนาจำลองละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ที่จำเลยทั้งสอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไว้แก่โจทก์รวมทั้งแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ในหนังสือและแบบเรียนกับเลียนเครื่องหมายราชการของโจทก์ที่ 1เนื่องจากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 เป็นผู้พิมพ์ เพื่อแจกให้แก่นักเรียน ยากจนตามนโยบายของทางราชการ การแจกจ่ายเป็นหน้าที่ของโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครองจัดส่งไปแจกฟรีให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด

ศาลชั้นต้นได้หมายเรียกกรมการปกครองเข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามคำร้องขอของจำเลยทั้งสอง ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งให้เรียกกรมการปกครองเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ให้จำหน่ายคดีเฉพาะกรมการปกครองจำเลยร่วม

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงตามหลักฐานในสำนวนฟังได้ว่า ในระหว่างพิจารณาภายหลังที่ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ไปได้ 2 ปากแล้วจำเลยยื่นคำร้องลงวันที่ 18 มิถุนายน 2525 ขอให้ศาลรอการพิจารณาคดีไว้ก่อน โดยให้รอฟังผลในคดีอาญาและให้ถือเอาผลของคดีอาญาหมายเลขดำที่ 6135/2523 ระหว่างพนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีเดชา กับพวก จำเลย ของศาลอาญาเป็นข้อแพ้งชนะในคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งนัดพร้อม ในวันนัดพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงรับค่าเสียหายกันตามฟ้อง และโจทก์ไม่คัดค้านศาลชั้นต้นจึงให้การพิจารณาไว้เพื่อรอฟังผลคดีอาญาถึงที่สุดดังจำเลยร้องขอ ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 24 มิถุนายน 2525 ต่อมาจำเลยยื่นคำแถลงลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2527 แถลงว่า คดีอาญาหมายเลขดำที่ 6135/2523 ถึงที่สุดแล้วศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอาญาให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์มิได้ฎีกา ขอให้

ศาลนำคดีนี้ขึ้นมาพิจารณาและพิพากษาให้เป็นไปตามที่คู่ความแถลงรับไว้ก่อนรอคดีด้วยศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดพร้อมถึงวันนัดพร้อมโจทก์แถลงว่าโจทก์ยังไม่ทราบวาคดีอาญาหมายเลขดำที่ 6135/2523 ถึงที่สุดตามที่จำเลยแถลงหรือยัง โจทก์ขอเวลาดิตตามสอบถามสักนัดหนึ่ง ในนัดหน้าโจทก์จะมาแถลงให้ศาลทราบ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปนัดพร้อมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2527 ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 20 มิถุนายน 2527 ก่อนถึงวันนัดพร้อมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2527 จำเลยส่งสำเนาคำพิพากษาคดีอาญาของศาลอุทธรณ์คดีหมายเลขดำที่ 1205/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 8079/2526 ระหว่างพนักงานอัยการกรมอัยการโจทก์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีเดชา กับพวก จำเลย ต่อศาลชั้นต้น ครึ่งถึงวันนัดพร้อมศาลชั้นต้นจดยางานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2527 ว่าโจทก์แถลงรับวาคดีอาญาหมายเลขดำที่ 6135/2523 นั้นถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขแดงที่ 8079/2526 ท้ายคำแถลงของจำเลยที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2527 เมื่อคู่ความแถลงรับกันว่าคดีอาญาตามที่คู่ความให้รอไว้ถึงที่สุดแล้ว จึงให้ยกคดีนี้ขึ้นมาพิจารณาพิพากษาต่อไป คู่ความแถลงว่าไม่ตั้งใจสืบพยานต่อไป ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาไปตามคำทำของจำเลยตามคำร้องของจำเลยฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2525 ซึ่งโจทก์เห็นชอบด้วย และศาลได้จดไว้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 24 มิถุนายน 2525 โจทก์จำเลยไม่ตั้งใจแถลงการณ์ คดีเสร็จการพิจารณาและศาลชั้นต้นได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 31 สิงหาคม 2527

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่าคดีนี้จำเลยได้ยื่นข้อเสนอคำทำตามคำร้องของจำเลยลงวันที่ 18 มิถุนายน 2525 โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องดังกล่าวแล้ว ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน 2525 ศาลชั้นต้นนัดพร้อมเพื่อพิจารณาคำร้องนั้น คู่ความทั้งสองฝ่ายต่างก็แถลงรับค่าเสียหายกันตามฟ้อง และโจทก์ก็ได้คัดค้านคำเสนอทำของจำเลยแต่อย่างใด คงตกลงกันให้รอการพิจารณาคดีนี้ไว้เพื่อรอฟังผลคดีอาญาหมายเลขดำที่

6135/2523ของศาลอาญาถึงที่สุดตามที่จำเลยร้องขอ ต่อมาในวันนัดพร้อมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2527 โจทก์แถลงรับว่า คดีอาญาหมายเลขดำที่ 6135/2523 ถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหมายเลขแดงที่ 8079/2526 ท้ายคำแถลงของจำเลยที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2527 แล้วคู่ความแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า ไม่พอใจสืบพยานต่อไปขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีไปตามคำทำของจำเลยตามคำร้องของจำเลย ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2525 ซึ่งโจทก์เห็นชอบด้วย และศาลได้จัดไว้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2525 เช่นนี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ชัดเจนแล้วว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายทำกันให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีไปตามคำทำที่จำเลยเสนอไว้ต่อศาลตามคำร้องฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2525 ซึ่งศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปตามคำทำนั้น และถือว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายต่างสละประเด็นข้อพิพาทอื่นนอกจากคำทำโดยสิ้นเชิง

พิพากษายืน.

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ